



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2032 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-37275636- -APN-DR#CNDC, caratulado: "LATAM AIRLINES GROUP S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2032).

La presentación de fecha 10 de abril de 2025 mediante la cual LATAM AIRLINES GROUP S.A. y DELTA AIR LINES, INC. notificaron la incorporación de Argentina al acuerdo de *joint venture* denominado *Trans-American Joint Venture Agreement* para la operación conjunta en determinadas rutas entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-30447690-APN-SCE#ANC), emitido el 26 de marzo de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación de concentración económica notificada consiste en la incorporación de Argentina al acuerdo de *joint venture* entre DELTA AIR LINES, INC. ("DELTA") y LATAM AIRLINES GROUP S.A. ("LATAM AIRLINES"), para la operación conjunta en determinadas rutas de transporte aéreo de pasajeros y de carga entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

La operación fue instrumentada mediante el *Trans-American Joint Venture Agreement* (el “Acuerdo”) del 7 de mayo de 2020, y una *Adenda Argentina* para la implementación del mismo en el país, del 26 de febrero de 2025. El Acuerdo tiene por objeto la operación conjunta del servicio de transporte aéreo de pasajeros, de carga en bodega (*belly freight*) y de carga (*freighter*) en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y, luego de la presente operación, Argentina.

LATAM AIRLINES tiene su base en Sudamérica, opera rutas dentro del subcontinente y conecta con Norteamérica y otros continentes. Conecta ciudades de Sudamérica con Estados Unidos y, en particular, conecta indirectamente Argentina con Estados Unidos a través de vuelos con escalas en otros países sudamericanos.

DELTA es un grupo aéreo estadounidense con sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. En lo que respecta a Argentina, DELTA opera dos rutas en forma directa: Buenos Aires – Atlanta y Buenos Aires – Nueva York.

La notificación fue realizada en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442. La operación constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. d), de dicha ley.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación notificada, evaluando si la incorporación de Argentina al Acuerdo entre DELTA y LATAM AIRLINES infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

El Dictamen identifica solapamientos horizontales en dos actividades: (i) transporte aéreo internacional de pasajeros y (ii) transporte aéreo internacional de carga, ambos entre Argentina y Estados Unidos.

En materia de transporte aéreo de pasajeros, la Secretaría analiza los efectos de la operación bajo tres segmentaciones: ciudad-ciudad, país-país y país-continente. En la segmentación ciudad-ciudad, se identifican solapamientos en seis rutas: Buenos Aires – Atlanta, Buenos Aires – Nueva York, Buenos Aires – Miami, Buenos Aires – Los Ángeles, Buenos Aires – Orlando y Buenos Aires – Boston. En ninguna de ellas la operación genera una preocupación significativa para la competencia. En las rutas Buenos Aires – Atlanta y Buenos Aires – Nueva York, si bien la participación conjunta alcanza niveles elevados (86,4% y 27,7% en 2024, respectivamente), ello obedece fundamentalmente a la participación preexistente de DELTA, siendo el aporte incremental de LATAM AIRLINES reducido. En las restantes rutas, las participaciones conjuntas y las variaciones del Índice de Herfindahl-Hirschman resultan moderadas, con la presencia de competidores con participaciones significativas, en particular AMERICAN AIRLINES, INC. En la segmentación país-país (Argentina – Estados Unidos), la participación conjunta ascendería a 22,9% en 2024, con una variación del HHI de 256,1 puntos, subsistiendo AMERICAN AIRLINES, INC. como el competidor con mayor cuota de mercado (32,4%).

En cuanto al transporte aéreo de carga, el Dictamen analiza las rutas Argentina – Estados Unidos y Estados Unidos – Argentina. En ambos mercados, las participaciones conjuntas de las partes notificantes resultan reducidas (12,7% y 13,7% en 2024, respectivamente) y las variaciones del HHI son mínimas, con la presencia de competidores con participaciones de mercado significativamente superiores.

El Dictamen también evalúa las cláusulas restrictivas de la competencia estipuladas en el Acuerdo. Habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, la Secretaría no formula objeciones a dichas restricciones.

En consecuencia, el Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal coincide con el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

En efecto, la operación notificada no genera solapamientos horizontales que constituyan una amenaza real o potencial a la competencia, ni en el mercado de transporte aéreo internacional de pasajeros ni en el de transporte aéreo internacional de carga, en ninguna de las segmentaciones analizadas. Las participaciones conjuntas y las variaciones de los índices de concentración resultantes de la operación no evidencian preocupaciones competitivas, existiendo en todos los mercados relevantes competidores con participaciones de mercado significativas.

En consecuencia, la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general. Corresponde entonces autorizar la operación conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la incorporación de Argentina al acuerdo de *joint venture* denominado *Trans-American Joint Venture Agreement* entre DELTA AIR LINES, INC. y LATAM AIRLINES GROUP S.A. para la operación conjunta en determinadas rutas entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese a LATAM AIRLINES GROUP S.A. y a DELTA AIR LINES, INC. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo expediente EX-2025-37275636- -APN-DR#CNDC, caratulado: “LATAM AIRLINES GROUP S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442” (CONC. 2032).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la incorporación de Argentina al acuerdo de *joint venture* entre DELTA AIR LINES, INC. (“DELTA”) y LATAM AIRLINES, para la operación conjunta en determinadas rutas entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.¹
2. La operación fue instrumentada mediante un acuerdo denominado *Trans-American Joint Venture Agreement* (el “Acuerdo”) del 7 de mayo de 2020 y una *Adenda Argentina*, para la implementación del mismo en Argentina, el 26 de febrero de 2025.
3. LATAM AIRLINES GROUP S.A. tiene su base en Sudamérica, opera rutas dentro del sub-continente y desde allí conecta con Norteamérica y otros continentes. LATAM AIRLINES conecta ciudades de Sudamérica con Estados Unidos. Asimismo, conecta indirectamente Argentina con Estados Unidos a través de vuelos con escalas en otros países sudamericanos.
4. DELTA es un grupo aéreo estadounidense con sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Delta tiene vuelos que conectan las principales ciudades de varios países de la región con Estados Unidos. En el caso de Argentina, DELTA opera dos rutas en forma directa: Buenos Aires – Atlanta y Buenos Aires – Nueva York.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 23 de abril de 2025, y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 10 de abril de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 10 de abril de 2025, LATAM y DELTA notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 (LDC).

¹ Las sociedades que integran el grupo LATAM AIRLINES son: LATAM AIRLINES GROUP S.A., TAM LINHAS AÉREAS S.A., LATAM AIRLINES PERÚ S.A., TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR S.A., AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A., LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A., LAN CARGO S.A. y LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A.

7. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la LDC —monto que al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²
9. El 25 de abril de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada— la ex CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a las partes notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
10. El 27 de enero de 2026, las partes notificantes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
11. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 27 de enero de 2026.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

12. La operación de concentración económica notificada consiste en la incorporación de Argentina al Acuerdo entre DELTA y LATAM AIRLINES para la operación conjunta en determinadas rutas entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.
13. El Acuerdo tiene lugar para la operación conjunta del servicio de transporte aéreo de pasajeros, de carga en bodega —*belly freight*— y de carga —*freighter*— en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay y, luego de la operación, Argentina.
14. La Tabla 1 detalla las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas.

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas y del *joint venture* en la República Argentina

Empresa	Actividad
DELTA AIR LINES, INC.	
DELTA AIR LINES, INC.	Servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros y de carga entre Argentina y

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\ \$ 1102,28).

	Estados Unidos. En particular, ofrece vuelos directos en las rutas Buenos Aires – Atlanta y Buenos Aires – Nueva York e indirectos para Buenos Aires – Nueva York, Buenos Aires – Miami, Buenos Aires – Los Ángeles, Buenos Aires – Orlando y Buenos Aires – Boston.
--	--

LATAM AIRLINES	
LATAM AIRLINES GROUP S.A. ³ (CHILE/ARGENTINA)	Transporte aéreo internacional de pasajeros entre Argentina y Chile.
	Transporte aéreo internacional de carga entre Argentina y Chile.
TAM LINHAS AÉREAS S.A. (BRASIL)	Transporte aéreo internacional de pasajeros entre Argentina y Brasil.
	Transporte aéreo internacional de carga entre Argentina y Brasil.
LATAM AIRLINES PERÚ S.A. (PERÚ)	Transporte aéreo internacional de pasajeros entre Argentina y Perú.
	Transporte aéreo internacional de carga entre Argentina y Perú.
LATAM- AIRLINES ECUADOR S.A. D/B/A LATAM AIRLINES ECUADOR (ECUADOR)	Transporte aéreo internacional de pasajeros entre Argentina, Perú y Ecuador.
	Transporte aéreo internacional de carga entre Argentina, Perú y Ecuador.
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A. (BRASIL)	Transporte aéreo internacional de carga entre Argentina y Brasil.
LAN CARGO S.A. (CHILE)	Transporte aéreo internacional de carga entre Argentina y Chile y Estados Unidos.
LATAM TRAVEL S.A.	Compra y venta de millas.

El Acuerdo

Tercera adenda para la incorporación de Argentina al acuerdo de *joint venture Trans-American Joint Venture Agreement* entre DELTA y LATAM AIRLINES.

Las actividades a desarrollar son:

Transporte aéreo internacional de pasajeros entre Argentina y Estados Unidos.

Transporte aéreo internacional de carga entre Argentina y Estados Unidos.

³ LATAM AIRLINES, por sí y como controlante, también en representación de TAM LINHAS AEREAS S.A., LATAM AIRLINES PERÚ S.A., TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR S.A., AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A., LATAM AIRLINES ECUADOR S.A., ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A., LAN CARGO S.A. y LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A.

Fuente: SCE en base a información provista por la notificante.

15. En virtud de las actividades descriptas, se identifican solapamientos horizontales en (i) servicio de transporte aéreo internacional de pasajeros y (ii) servicio de transporte aéreo internacional de carga.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Motivación de la operación

16. La cooperación entre aerolíneas es inherente al funcionamiento de la industria aérea.
17. Si bien existen distintos modelos de negocios dentro de la industria, la realidad muestra que estos demandan miles de destinos diferentes, sin que una sola aerolínea pueda satisfacer eficientemente esa demanda de forma independiente. Por esta razón, es común que las aerolíneas cooperen diariamente para ampliar su oferta de destinos. Los acuerdos de cooperación entre aerolíneas permiten que estas expandan sus redes en asociación con otras aerolíneas, lo que les permite *complementar* sus propias redes con las de sus socios, ampliando la oferta de destinos disponibles para los consumidores.
18. En análisis previos de la ex CNDC se definieron los diferentes grados de cooperación entre las aerolíneas, los cuales van de menor a mayor intensidad en su integración: (i) acuerdos interlineales; (ii) acuerdos de código compartido; (iii) alianzas aéreas internacionales y (iv) acuerdos de cooperación conjunta —*joint business agreement* (JBA), o *joint ventures*.⁴
19. Como ya se ha mencionado, la presente operación implica la incorporación de Argentina al acuerdo de *joint venture* entre DELTA y LATAM AIRLINES para la operación conjunta en determinadas rutas entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica; es decir, el mayor nivel de cooperación existente entre dos aerolíneas.
20. Las partes notificantes sostienen que los *joint venture* les permiten capturar mayores eficiencias y son especialmente eficientes para operar de forma integrada redes complementarias, como es el caso del acuerdo que motiva la presente operación.
21. Como consecuencia de esta, afirman que se obtendrán múltiples beneficios en forma de menores precios —mediante la eliminación de la doble marginalización—, incremento de vuelos, y una mejor y mayor conectividad entre las geografías cubiertas por el acuerdo.

III.3. Definición de los mercados relevantes

III.3.1. Transporte aéreo de pasajeros

22. En los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los «Lineamientos»), se señala que “... el mercado relevante del producto comprende todos aquellos bienes y/o servicios que son considerados sustitutos por quienes demandan dichos

⁴ Dictamen de la ex CNDC IF-2020-11912489-APN-CNDC#MDP, parte integrante de Resolución SCI 88/2020 (RESOL-2020-88-APN-SCI#MDP) de fecha 12 de marzo de 2020, correspondiente al Expediente EX-2018-30960689- -APN-DGD#MP del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “CONC. 1644 - AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Y ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442.”

*bienes o servicios, dadas las características del producto, sus precios y el objeto de su consumo”, lo que se conoce como sustitución por el lado de la demanda.*⁵

23. La ex CNDC ha establecido que cada ruta aérea constituye un mercado relevante en sí mismo, considerando la ruta como una combinación específica de origen y destino, en base a pares ciudad-ciudad (dicha combinación se basa en el enfoque “punto de origen/punto de destino” u “O-D”, también empleado por la Comisión Europea).⁶⁷ Esta definición se basa en una perspectiva desde la demanda, ya que un pasajero que viaja de un origen a un destino específico no percibe los vuelos ofrecidos hacia otros destinos como sustitutos.
24. Asimismo, la ex CNDC estableció que deben tenerse en cuenta tres factores adicionales al analizar los efectos de una operación: (i) la sensibilidad de los pasajeros respecto al tiempo de viaje, (ii) la posible sustitución de vuelos directos por vuelos indirectos, y (iii) la capacidad de sustitución de la demanda entre los distintos aeropuertos que pudieren constituir el área de origen o destino en análisis.⁸
25. En cuanto a la sensibilidad de los pasajeros al tiempo de viaje, si bien esta distinción puede resultar relevante, se considera que una subsegmentación en base a esta característica puede dejarse abierta puesto que su resolución no afectaría al análisis competitivo de la operación, como se verá más adelante.⁹
26. En relación con la posible sustitución de vuelos directos por vuelos indirectos, la ex CNDC sostuvo que, para vuelos internacionales —de larga distancia—, los vuelos indirectos pueden constituir una alternativa competitiva a los vuelos directos, especialmente en los pasajeros no sensibles al tiempo; es decir, en aquellos que priorizan el precio del pasaje por sobre la frecuencia y el número de escalas de los vuelos.¹⁰

⁵ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de esta ANC.

⁶ Dictamen ex CNDC 1094 de fecha 12 de diciembre de 2014 correspondiente al expediente N.º S01:0252139/2010 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado “*IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Y BRITISH AIRWAYS PIC S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. N.º 840)*”.

⁷ Conforme a este enfoque debe considerarse que cada combinación de un punto de origen y un punto de destino constituye un mercado de producto y geográfico distinto desde el punto de vista de la demanda. Véase M 5364 IBERIA / VUELING/ CLICKAIR. Véase M.3280 AIR FRANCE/KLM; M.3770 LUFTHANSA/SWISS. Véase asimismo Asunto 66/86 AHMED SAEED FLUGREISEN y Otros v ZENTRALE ZUR BEKÄMPFUNG UNLAUTEREN WETTBEWERBS (1989) ECR 803; Asunto T-2/93 AIR FRANCE v COMISIÓN (1994) ECR II-323; Asunto T-177/04 EASYJET v COMISIÓN (2006) ECR II-1913.

⁸ Dictamen ex CNDC 1094 de fecha 12 de diciembre de 2014 correspondiente al expediente N.º S01:0252139/2010 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, caratulado “*IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. Y BRITISH AIRWAYS PIC S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC. N.º 840)*”.

⁹ Sin embargo, la sensibilidad al tiempo de los pasajeros influirá en la cuestión de la sustituibilidad entre aeropuertos, y entre vuelos directos e indirectos.

¹⁰ Bajo ciertas circunstancias y, en particular, cuando las frecuencias y los horarios de los vuelos indirectos resultan convenientes, los servicios indirectos pueden constituir un sustituto incluso para los pasajeros sensibles al tiempo.

27. Según la Comisión Europea,¹¹ en vuelos de más de 6 horas (360 minutos) y cubriendo una distancia de más de 5.000 km., un incremento de hasta dos horas y media (150 minutos) permitiría que un servicio indirecto con escala sea una alternativa competitiva al servicio directo.
28. En este sentido, los vuelos indirectos que derivan en un aumento limitado de la duración total del viaje (hasta 150 minutos) serán considerados como sustitutos de los vuelos directos para el caso de los pasajeros sensibles al tiempo —respecto a los pasajeros no sensibles al tiempo, todos los servicios indirectos se considerarán parte del mismo mercado relevante.
29. Por otro lado, la ex CNDC, reinterpretó en el pasado dicho postulado para indicar que un aumento de hasta dos horas y media (150 minutos) en un vuelo de 6 horas, implica un incremento del 42% en el tiempo de viaje, aplicando este porcentaje a otros casos.¹² Dicha interpretación será aplicada también en el presente análisis.
30. Respecto de la capacidad de sustitución de la demanda entre los distintos aeropuertos que pudieren constituir el área de origen o destino en análisis, la idea es evaluar si los aeropuertos secundarios o remotos son un sustituto de los aeropuertos principales en los que operan las partes.
31. Los factores que inciden en la posibilidad de sustitución de un aeropuerto que cumple el rol de origen o destino por otro son la ubicación geográfica de los aeropuertos (siendo la variable clave la cercanía a las ciudades y su importancia como centro de turismo o negocios) y el costo de transporte para los usuarios del servicio de transporte aéreo.¹³
32. En relación con la sustitución de aeropuertos por el lado de la demanda en el tráfico origen-destino, la Comisión Europea estableció que podía considerarse como punto de referencia a efectos de considerar que un aeropuerto principal podía sustituirse por un aeropuerto secundario, que el segundo se encontrara a una distancia de 1 hora en automóvil o de 100 km del punto de destino.¹⁴
33. En Buenos Aires existen sólo dos aeropuertos importantes que están ubicados a escasa distancia el uno del otro: el *Aeroparque Jorge Newbery* y el *Aeropuerto de Ezeiza*. A partir de enero de 2023, volvió a estar autorizada la venta de vuelos internacionales, desde y hacia Aeroparque Jorge Newbery con conexión.¹⁵ Así, Aeroparque resulta en una

¹¹ Caso COMP/M.2041 -- United/US Airways COMP/M.5335-Lufthansa/Brussels Airlines y COMP/M.2672 -- SAS/Spanair.

¹² Dictamen de la ex CNDC IF-2020-11912489-APN-CNDC#MDP, parte integrante de Resolución (ex) SCI 88/2020 (RESOL-2020-88-APN-SCI#MDP) de fecha 12 de marzo de 2020, correspondiente al expediente EX-2018-30960689- -APN-DGD#MP, caratulado: “CONC. 1644 - AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Y ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442.”

¹³ Ver expediente N.º 064-010740/01, caratulado “LAPA, FEXIS S.A., ELENOR S.A., EDUARDO EURNEKIAN Y OTROS (CONC. N.º 335) S/ NOTIFICACION ART. 8º LEY N.º 25.156”, y su agregado expediente N.º 064-008842/2001, caratulado “WALMONT S.A. Y FEXIS S.A. -- LAPA Y LAPA ESTUDIANTE (OPI N.º 21) S/CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156”.

¹⁴ Véase M. 4439 RYANAIR/ AER LINGUS.

¹⁵ Inicialmente, la restricción fue aplicada con la intención de descomprimir, debido a que dicho Aeroparque se encontraba en mitad de un proceso de remodelación. Así, dicho aeropuerto quedó reservado para vuelos de cabotaje y, excepcionalmente, para vuelos a Montevideo y Punta del Este (Uruguay). Tras la

alternativa atractiva para quienes realizan vuelos internacionales con escala en alguna ciudad de Latinoamérica, mientras que el Aeropuerto de Ezeiza constituye una alternativa para quienes realizan viajes cortos desde Buenos Aires. Por lo expuesto, ambos aeropuertos pueden ser considerados como sustitutos.

34. Además, la ex CNDC estableció que, para incorporar los efectos de red en el análisis del mercado, el impacto de la operación debe analizarse en áreas más amplias de lo que tradicionalmente se había previsto.
35. Desde el punto de vista de la oferta, las aerolíneas tratan de reforzar una red de destinos conectando distintas rutas y, desde el punto de vista de la demanda, los pasajeros buscan la mejor manera de llegar al destino deseado, teniendo en cuenta varias variables (como el precio, el tiempo, el número y el tiempo de escala de los vuelos).
36. Por todo lo anterior, el mercado relevante de transporte aéreo de pasajeros debe analizarse en función de las siguientes segmentaciones: (i) ciudad-ciudad; (ii) país-país; y (iii) país-continente.

III.3.1.1. Segmentación ciudad-ciudad

37. Con respecto a la segmentación ciudad-ciudad, el mercado más restringido en esta actividad, se reconocen tres tipos de solapamientos: (i) directo-directo (ambas partes operan vuelos directos en la misma ruta); (ii) directo-indirecto (una parte opera vuelos directos y la otra parte opera vuelos indirectos en la misma ruta; es decir, con escala); e (iii) indirecto-indirecto (ambas partes operan servicios indirectos en la misma ruta).
38. Según señalaron las partes notificantes, no existen solapamientos en vuelos directo-directo entre DELTA y LATAM AIRLINES.
39. Respecto de las superposiciones directo-indirecto hay dos (2) rutas con solapamientos, a saber, (i) Buenos Aires – Atlanta y (ii) Buenos Aires – Nueva York.
40. Finalmente, en los vuelos indirecto-indirecto se dan cinco (5) superposiciones que son: (i) Buenos Aires – Nueva York, (ii) Buenos Aires – Miami, (iii) Buenos Aires – Los Ángeles, (iv) Buenos Aires – Orlando y (v) Buenos Aires – Boston, aunque esta última no resulta relevante por la cantidad de pasajeros transportados anualmente.¹⁶

cuarentena, en marzo de 2021, se reinauguró el edificio y se retomaron las operaciones con Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y posteriormente, Perú y Colombia. Sin embargo, la reanudación fue parcial ya que los vuelos se vendían punto a punto y no con conexión. Es decir, en el año 2020, la venta de pasajes quedó autorizada sólo para vuelos directos con destino a países del Mercosur, Perú y Colombia. A partir de enero de 2023, las líneas aéreas que operan en la terminal metropolitana pueden comercializar servicios internacionales hacia/desde Aeroparque con escala. Esto permitió a las líneas aéreas llevar regularmente pasajeros, especialmente a los Estados Unidos, Brasil y playas del Caribe, a través de sus centros de conexión o hubs.

¹⁶ La Comisión Europea definió y utilizó el criterio de relevancia en los solapamientos del mercado bajo análisis el cual incluye rutas en las cuales hayan volado al menos 30.000 pasajeros durante el año.

III.3.1.2. Segmentación país-país

41. Los efectos de red¹⁷ en el mercado de transporte aéreo de pasajeros se analizan mediante la segmentación país-país. En este sentido, hay una superposición, Argentina – Estados Unidos.
42. En consecuencia, a continuación, se presenta una tabla resumen de las 7 rutas afectadas en las cuales existen solapamientos horizontales.

Tabla 2 | Rutas de transporte de pasajeros con solapamientos horizontales

RUTA	DELTA		LATAM AIRLINES	
	Directo	Indirecto	Directo	Indirecto
"ciudad-ciudad"				
Buenos Aires – Atlanta	X			X
Buenos Aires – Nueva York	X	X		X
Buenos Aires – Miami		X		X
Buenos Aires – Los Ángeles		X		X
Buenos Aires – Orlando		X		X
Buenos Aires - Boston		X		X
"país-país"				
Argentina – Estados Unidos				

Fuente: SCE en base a información provista por la notificante.

III.3.2. Transporte aéreo de carga

43. El mercado del servicio de transporte aéreo de carga ha sido analizado anteriormente por la ex CNDC,¹⁸ estableciendo que no pueden considerarse como sustitutos de éste a

¹⁷ Sobre estos efectos, la ex CNDC manifestó que “... desde el punto de vista de la oferta, las aerolíneas buscan fortalecer una red de destinos a través de la conexión de distintos tramos y, desde el punto de vista de la demanda, los pasajeros buscan la mejor forma de arribar al destino deseado, considerando una multiplicidad de variables, tales como el precio del pasaje, el tiempo de viaje y la cantidad de vuelos y escalas a realizar” (Dictamen de la ex CNDC IF-2020-11912489-APN-CNDC#MDP, parte integrante de Resolución (ex) SCI 88/2020 (RESOL-2020-88-APN-SCI#MDP) de fecha 12 de marzo de 2020, correspondiente al expediente EX-2018-30960689- -APN-DGD#MP, caratulado: “CONC. 1644 - AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Y ALITALIA SOCIETÁ AEREA ITALIANA S.P.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442.”). En consecuencia, los efectos de red se contemplan al analizar la oferta aerocomercial entre países (segmentación “país-país”) y no una ruta aérea determinada (segmentación “ciudad-ciudad”).

¹⁸ Dictamen de la ex CNDC N° 323, parte integrante de la Resolución N° 29 del Ministerio de Producción, caratulado “LAPA, FEXIS S.A., ELENOR S.A., EDUARDO EURNEKIAN Y OTROS (CONC. N.º 335) S/ NOTIFICACION ART. 8º LEY N.º 25.156” y su agregado expediente N.º 064-008842/2001, caratulado “WALMONT S.A. Y FEXIS S.A. -- LAPA Y LAPA ESTUDIANTEL (OPI N.º 21) S/CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156”; Dictamen (ex) CNDC IF-2020-11912489-APN-CNDC#MDP, parte integrante de Resolución (ex) SCI 88/2020 (RESOL-2020-88-APN-SCI#MDP) de fecha 12 de marzo de 2020, correspondiente al expediente EX-2018-30960689- -APN-DGD#MP, caratulado: “CONC. 1644 -

los servicios de transporte de carga marítima fluvial, taxis aéreos y helicópteros por cuanto el tiempo de traslado de la carga, así como las tarifas cobradas por estos servicios alternativos son significativamente diferentes.

44. El transporte aéreo de carga debe definirse por rutas dado que no se presenta sustitución por el lado de la demanda entre los diferentes destinos a donde se desea transportar la carga.
45. Sin embargo, si se lo compara con el transporte de pasajeros, el mercado geográfico del transporte de carga es en general más amplio debido a que el transporte de la carga por tierra hasta el aeropuerto permite una mayor sustitución entre los puntos de salida de la carga en cuestión.¹⁹
46. Esto hace que, en la mayoría de los casos que involucran servicios de transporte aéreo internacional, el mercado relevante se defina en términos de pares de países —y no de pares de ciudades.
47. En lo que se refiere a rutas intercontinentales, corresponde ampliar la zona de influencia a continente, al menos en lo que respecta a continentes con una infraestructura de transporte adecuada que permita establecer futuras conexiones.
48. Teniendo en cuenta, además, que el transporte aéreo de carga es por naturaleza unidireccional, los mercados relevantes para este tipo de servicios deben ser evaluados sobre la base del mencionado criterio.
49. Consecuentemente, los mercados relevantes son el de transporte aéreo de carga (i) Argentina – Estados Unidos y (ii) Estados Unidos – Argentina, dado que la operación no implica rutas intercontinentales.

III.4. Efectos horizontales

III.4.1. Transporte aéreo de pasajeros

III.4.1.1. Análisis origen – destino (segmentación ciudad-ciudad)

III.4.1.1.1. Buenos Aires – Atlanta

50. Para este par *origen – destino* se da un solapamiento directo-indirecto dado que DELTA ofrece vuelos directos para esta ruta, mientras que LATAM AIRLINES ofrece vuelos indirectos con escala en Lima (Perú), en ambos sentidos, tanto desde/hacia Aeropuerto Ministro Pistarini (EZE) como desde/hacia Aeroparque Jorge Newbery (AEP).
51. A continuación, se detallan los tiempos de vuelo.²⁰

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. Y ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442.”; entre otras.

¹⁹ La Comisión Europea también ha adoptado dicho criterio basándose en que el transporte de carga es generalmente menos sensible al tiempo que el transporte de pasajeros. Case N° M/JV-19, KLM / ALITALIA.

²⁰ De todos modos, cabe aclarar que el tiempo total del viaje dependerá de los aeropuertos de origen y destino, del aeropuerto de conexión, de la duración de la escala, del material de vuelo y de la fecha de estimación. Esta aclaración vale también para cada estimación de tiempos de vuelo en las secciones subsiguientes.

Tabla 3 | Tiempo de vuelo de las empresas involucradas en la segmentación origen – destino Buenos Aires – Atlanta y cálculo de sustituibilidad

	DELTA	LATAM AIRLINES	
	Directo	Indirecto	
Vuelo	Tiempo total de viaje (mins.)	Tiempo total de viaje (mins.)	Diferencia (mins.)
Bs. As. – Atlanta	625	820	195
Atlanta – Bs. As.	595	940	345

Fuente: SCE en base a información provista por la notificante.

52. A continuación, se muestran las participaciones de mercado por línea aérea, en base a una cantidad total anual de pasajeros de 14.853 en 2022, 21.477 en 2023 y 21.671 en 2024.
53. Cabe destacar que la cantidad de pasajeros que voló a Atlanta representó menos del 1,3% del total de pasajeros totales que voló a Estados Unidos en los años mencionados.

Tabla 4 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Atlanta, según total de pasajeros transportados anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	75,2%	84,4%	84,8%
LATAM AIRLINES	0,6%	0,6%	1,6%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	75,8%	85,0%	86,4%
AMERICAN AIRLINES, INC.	11,5%	7,5%	6,7%
UNITED AIRLINES, INC.	5,7%	3,5%	4,5%
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	2,9%	2,5%	1,5%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.	2,7%	0,5%	0,3%
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.	0,1%	0,1%	0,1%
Otras	1,3%	0,9%	0,5%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
HHI pre operación	5.837,8	7.199,4	7.263,7
HHI post operación	5.927,8	7.300,8	7.532,7
Δ HHI	90,0	101,4	269,0

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la notificante.

54. Como se observa en la Tabla 4, la participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en la ruta Buenos Aires – Atlanta ascendería a 86,4% en 2024, lo cual implica un alto nivel de concentración en este mercado.
55. Sin embargo, la variación del Índice de Herfindahl Hirschman (HHI) es de 269,0 puntos. Este salto del HHI se debe a que la alta participación de DELTA en la ruta considerada es preexistente (84,8% en 2024) y LATAM AIRLINES solo adiciona un porcentaje muy menor (1,6% en el mismo año).
56. Consecuentemente, esta SCE considera que no es necesario mayor análisis en lo que respecta a este solapamiento ya que no resulta una amenaza real ni potencial a la competencia.

III.4.1.1.2. Buenos Aires – Nueva York²¹

57. En esta ruta hay un solapamiento indirecto-directo. DELTA opera esta ruta directamente durante los períodos de alta demanda y pausa sus operaciones directas durante los períodos de baja demanda, para pasar a realizar vuelos indirectos con conexión en vuelos propios.²² LATAM AIRLINES ofrece únicamente vuelos indirectos con conexión en vuelos propios.²³

Tabla 5 | Tiempo de vuelo de las empresas involucradas en la segmentación origen – destino Buenos Aires – Nueva York y cálculo de sustituibilidad

	DELTA	LATAM AIRLINES	
	Directo	Indirecto	
Vuelo	Tiempo total de viaje (mins.)	Tiempo total de viaje (mins.)	Diferencia (mins.)
Bs. As. – Nueva York	655	865	210
Nueva York – Bs. As.	665	840	175

Fuente: SCE en base a información provista por la notificante.

²¹ Nueva York comprende el Aeropuerto Internacional *John F. Kennedy* (JFK), el Aeropuerto Internacional *Libertad de Newark* (EWR) y el Aeropuerto Internacional de *La Guardia* (LGA).

²² Los vuelos indirectos que ofrece DELTA en esta ruta son con conexión en vuelos propios en Atlanta (Estados Unidos), en ambos sentidos; Lima (Perú), en ambos sentidos; São Paulo (Brasil), en ambos sentidos; Cincinnati (Estados Unidos), únicamente en el sentido Buenos Aires -- Nueva York; Detroit (Estados Unidos), únicamente en el sentido Buenos Aires -- Nueva York; Minneapolis (Estados Unidos), únicamente en el sentido Buenos Aires -- Nueva York y Santiago de Chile (Chile), únicamente en el sentido Nueva York -- Buenos Aires

²³ LATAM AIRLINES ofrece vuelos con conexión en Santiago (Chile) o Lima (Perú) o San Pablo (Brasil), en ambos sentidos, tanto desde/hacia el Aeropuerto Ministro Pistarini (EZE) como desde/hacia el Aeroparque Jorge Newbery (AEP), así como boletos con conexión en Guayaquil (Ecuador), en el sentido Buenos Aires (EZE) - Nueva York (JFK).

58. A continuación, se muestran las participaciones de mercado por línea aérea, en base a un total anual de pasajeros de 196.614 en 2022, 257.452 en 2023 y 300.008 en 2024.

Tabla 6 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Nueva York, según total de pasajeros transportados anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	1,6%	8,2%	22,1%
LATAM AIRLINES	5,1%	8,7%	5,6%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	6,7%	15,9%	27,7%
AMERICAN AIRLINES, INC.	60,1%	51,6%	49,2%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.	22,3%	23,0%	13,9%
UNITED AIRLINES, INC.	6,1%	4,2%	3,7%
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.	2,9%	3,4%	2,4%
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	0,9%	0,9%	1,2%
AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0,4%	0,6%	0,2%
Otras	0,6%	0,4%	1,7%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
IHH pre operación	4.184,8	3.348,6	3.157,4
IHH post operación	4.201,1	3.474,9	3.405,0
Δ IHH	16,3	126,3	247,5

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la notificante.

59. La participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en la ruta Buenos Aires – Nueva York ascendería a 27,7% en 2024 con una variación del HHI de 247,5 puntos.
60. Dichos porcentajes se alcanzan principalmente por la participación de DELTA en 2024, de 22,1%, mientras que LATAM AIRLINES solo adiciona 5,6% en ese año.
61. De todos modos, en la ruta bajo análisis existe otro competidor con mayor participación de mercado. Este es AMERICAN AIRLINES, INC. con 49,2% de cuota de mercado en 2024.
62. En conclusión, esta SCE considera que el efecto horizontal resultante de la presente operación de concentración económica, en lo atinente al transporte aéreo de pasajeros en la mencionada ruta, no resulta una amenaza real ni potencial a la competencia en dicha actividad.

III.4.1.1.3. Buenos Aires – Miami²⁴

- 63. En esta ruta, al momento del cierre de la operación, se verifica un solapamiento indirecto-indirecto.²⁵
- 64. DELTA y LATAM AIRLINES ofrecen boletos con conexión en vuelos propios.²⁶
- 65. A continuación, se muestran las participaciones de mercado por línea aérea, en base a la cantidad total anual de pasajeros, la cual ascendió a 470.718 en 2022, 593.304 en 2023 y 694.073 en 2024.

Tabla 7 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Miami, según total de pasajeros transportados anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	0,9%	0,6%	0,8%
LATAM AIRLINES	8,5%	11,5%	9,7%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	9,4%	12,1%	10,5%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.	38,0%	39,7%	39,0%
AMERICAN AIRLINES, INC.	41,3%	34,9%	34,6%
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	1,8%	3,8%	6,4%
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.	3,6%	3,1%	3,3%
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BOA	3,6%	3,7%	2,9%
UNITED AIRLINES, INC.	1,5%	1,6%	1,7%
AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0,1%	0,7%	0,4%
Otras	0,7%	0,4%	1,2%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
IHH pre operación	3.254,8	2.967,7	2.877,9
IHH post operación	3.270,0	2.981,5	2.893,2
Δ IHH	15,2	13,8	15,3

²⁴ Miami comprende el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL).

²⁵ A partir del 1 de diciembre de 2025, LATAM AIRLINES comenzó a operar esta ruta también de forma directa.

²⁶ Las escalas de DELTA son en Atlanta (Estados Unidos), en ambos sentidos, y en Nueva York (Estados Unidos) únicamente en el sentido Miami -- Buenos Aires. Las de LATAM AIRLINES son en Santiago (Chile) o Lima (Perú) o San Pablo (Brasil), en ambos sentidos, tanto desde/hacia el Aeropuerto Ministro Pistarini (EZE) como desde/hacia el Aeroparque Jorge Newbery (AEP). Según las partes, los pasajeros podrían conectar también en Fortaleza (Brasil) o Bogotá (Colombia) o Quito (Ecuador) o Punta Cana (República Dominicana), pero con itinerarios menos convenientes.

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la parte notificante.

66. La participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en la ruta Buenos Aires – Miami ascendería a 10,5% en 2024 con una variación mínima del HHI de 15,3 puntos, por lo tanto, esta SCE concluye que la operación notificada no genera un efecto horizontal preocupante en términos de la competencia en este mercado relevante.

III.4.1.1.4. Buenos Aires – Los Ángeles

67. En esta ruta se da un solapamiento indirecto-indirecto. DELTA y LATAM AIRLINES ofrecen vuelos con conexión en vuelos propios.²⁷
68. A continuación, se muestran las participaciones de mercado por línea aérea, en base a la cantidad total anual de pasajeros de 70.603 en 2022, 90.903 en 2023 y 96.019 en 2024.

Tabla 8 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Los Ángeles, según total de pasajeros transportados anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	9,8%	10,9%	11,0%
LATAM AIRLINES	12,1%	22,7%	25,2%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	21,9%	33,6%	36,2%
AMERICAN AIRLINES, INC.	39,3%	35,0%	28,9%
UNITED AIRLINES, INC.	24,7%	14,2%	17,3%
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	3,5%	7,4%	13,1%
AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,7%	3,2%	2,4%
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.	3,0%	4,6%	1,8%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.	4,4%	1,5%	0,0%
Otras	0,5%	0,5%	0,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
IHH pre operación	2.445,2	2.149,4	2.076,4
IHH post operación	2.682,3	2.644,3	2.630,8
Δ IHH	237,2	494,9	554,4

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la notificante.

69. La participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en la ruta Buenos Aires – Los Ángeles ascendería a 21,9% en 2022, 33,6% en 2023 y 36,2% en 2024. Dichos porcentajes se alcanzan principalmente por la alta participación de LATAM AIRLINES,

²⁷ Las conexiones de DELTA son con escala en Atlanta (Estados Unidos) y en Nueva York (Estados Unidos), en ambos sentidos. Las de LATAM AIRLINES con una escala en Santiago (Chile), San Pablo (Brasil) o Lima (Perú), en ambos sentidos, tanto desde/hacia el Aeropuerto Ministro Pistarini (EZE) como desde/hacia el Aeropuerto Jorge Newbery (AEP).

12,1% en 2022, 22,7% en 2023 y 25,2% en 2024, lo cual revela una participación importante preexistente del grupo en esta ruta. DELTA solo adiciona 9,8%, 10,9% y 11,0% en los mismos años.

70. De todos modos, en la ruta bajo análisis existe otro competidor con mayor participación de mercado. Este es AMERICAN AIRLINES, INC. cuyas cuotas de mercado fueron 39,3% en 2022, 35,0% en 2023 y 28,9% en 2024.
71. Por ende, esta SCE concluye que la operación notificada no genera un efecto horizontal preocupante en términos de la competencia en la ruta Buenos Aires – Los Ángeles.

III.4.1.1.5. Buenos Aires – Orlando

72. En la ruta Buenos Aires – Orlando se da un solapamiento indirecto-indirecto. DELTA y LATAM AIRLINES ofrecen boletos con conexiones en vuelos propios.²⁸
73. A continuación, se muestran las participaciones de mercado por línea aérea, en base a la cantidad total anual de pasajeros, la cual fue 34.955, 47.520 y 53.961 en 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

²⁸ DELTA ofrece vuelos con escala en Atlanta (Estados Unidos) y en Nueva York (Estados Unidos), en ambos sentidos. LATAM AIRLINES con conexión en vuelos propios en Santiago (Chile), Lima (Perú) o San Pablo (Brasil), en ambos sentidos, tanto desde/hacia el Aeropuerto Ministro Pistarini (EZE) como desde/hacia el Aeroparque Jorge Newbery (AEP).

Tabla 9 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Orlando, según total de pasajeros transportados anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	17,7%	13,9%	15,6%
LATAM AIRLINES	4,0%	5,7%	3,8%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	21,7%	19,6%	19,4%
AMERICAN AIRLINES, INC.	42,1%	37,4%	30,6%
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	12,2%	18,2%	22,8%
UNITED AIRLINES, INC.	10,6%	8,9%	11,0%
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.	2,1%	3,5%	9,4%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.	6,7%	8,0%	4,4%
AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,0%	3,1%	1,1%
Otras	2,6%	1,3%	1,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
IHH pre operación	2.422,0	2.122,7	1.945,4
IHH post operación	2.564,6	2.280,9	2.064,2
Δ IHH	142,6	158,2	118,8

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la notificante.

74. La participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en la ruta Buenos Aires – Orlando ascendería a 19,4% en 2024, con una variación del HHI de 118,8 puntos y por lo tanto, esta SCE concluye que la operación notificada no genera un efecto horizontal preocupante en términos de la competencia en este mercado relevante.

III.4.1.1.6. Buenos Aires – Boston

75. En esta ruta se da un solapamiento indirecto-indirecto. Ambas partes ofrecen boletos con conexión en vuelos propios.²⁹
76. A continuación, se muestran las participaciones de mercado por línea aérea, en base a la cantidad total anual de pasajeros, de 18.945 en 2022, 24.337 en 2023 y 23.230 en 2024.

²⁹ DELTA ofrece vuelos con escala en Atlanta (Estados Unidos) y Nueva York (Estados Unidos), en ambos sentidos. LATAM AIRLINES con conexión en vuelos propios con una escala en San Pablo (Brasil), en ambos sentidos, tanto desde/hacia el Aeropuerto Ministro Pistarini (EZE) como desde/hacia el Aeroparque Jorge Newbery (AEP).

Tabla 10 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Buenos Aires – Boston, según total de pasajeros transportados anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	15,5%	25,0%	30,7%
LATAM AIRLINES	3,2%	6,4%	4,5%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	18,7%	31,4%	35,2%
AMERICAN AIRLINES, INC.	50,2%	50,7%	47,7%
UNITED AIRLINES, INC.	11,0%	6,7%	8,2%
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	1,1%	3,5%	5,3%
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.	0,1%	0,2%	1,2%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.	17,4%	6,1%	0,7%
Otras	1,5%	1,4%	1,7%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
IHH pre operación	3.197,8	3.332,8	3.337,5
IHH post operación	3.297,0	3.652,8	3.614,5
Δ IHH	99,2	320,0	276,9

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la notificante.

77. La participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en la ruta Buenos Aires – Boston ascendería a 35,2% en 2024. Dichos porcentajes se alcanzan principalmente por la participación de DELTA en 2024, de 30,7%, la cual resulta preexistente en esta ruta. LATAM AIRLINES solo adiciona 4,5% en los mismos años.
78. De todos modos, en la ruta bajo análisis existe otro competidor con mayor participación de mercado. Este es AMERICAN AIRLINES, INC. con 47,7% de cuota de mercado en 2024.
79. Por ende, esta SCE concluye que la operación notificada no genera un efecto horizontal preocupante en términos de la competencia en esta ruta.

III.4.1.2. Análisis origen – destino (segmentación país-país)

III.4.1.2.1. Argentina – Estados Unidos

80. En la tabla a continuación se presentan las participaciones de mercado por línea aérea para el solapamiento bajo la segmentación país-país, en base a la cantidad total anual de pasajeros, de 1.234.352, 1.633.639 y 1.884.721 en 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

Tabla 11 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Argentina – Estados Unidos, según total de pasajeros transportados anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	5,9%	9,8%	13,2%
LATAM AIRLINES	7,5%	9,8%	9,7%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	13,4%	19,6%	22,9%
AMERICAN AIRLINES, INC.	42,4%	36,4%	32,4%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.	20,4%	20,0%	18,1%
UNITED AIRLINES, INC.	13,6%	11,5%	11,8%
COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	4,9%	7,0%	9,8%
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.	2,3%	2,3%	2,2%
EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BOA	1,4%	1,3%	1,1%
AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0,7%	1,2%	0,7%
Otras	0,9%	0,7%	1,0%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
IHH pre operación	2.522,7	2.107,2	1.888,5
IHH post operación	2.611,0	2.299,3	2.144,6
Δ IHH	88,3	192,1	256,1

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la notificante.

81. La participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en todas las rutas entre Argentina – Estados Unidos ascendería a 22,9% en 2024, conformada por 13,2% por parte de DELTA y 9,7% por parte LATAM AIRLINES. La variación del HHI evidencia un cambio de 256,1 puntos para el mismo año.
82. Por su parte, AMERICAN AIRLINES, INC. es el competidor con mayor participación de mercado, 32,4% en 2024.
83. De este modo, la SCE concluye que la operación notificada no genera un efecto horizontal preocupante en términos de la competencia en este mercado relevante.

III.4.2. Transporte de carga

III.4.2.1. Análisis origen – destino (segmentación país-país)

84. En base a la definición de mercado establecida con anterioridad, los mercados relevantes serán los de transporte aéreo de carga desde Argentina hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia Argentina. En este sentido, la operación genera solapamientos en ambos mercados.

III.4.2.1.1. Argentina – Estados Unidos

85. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado de las empresas notificantes y de sus principales competidores en la ruta Argentina – Estados Unidos en base al total anual transportado en toneladas (tn.) de los años 2022, 2023 y 2024, el cual fue de 20.659 tn., 21.775 tn. y 26.570 tn., respectivamente.

Tabla 12 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Argentina – Estados Unidos, según total de toneladas transportadas anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	5,0%	7,5%	10,3%
LATAM AIRLINES	0,8%	0,8%	2,4%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	5,8%	8,3%	12,7%
AMERICAN AIRLINES, INC.	64,2%	68,2%	60,8%
UNITED AIRLINES, INC.	26,2%	21,7%	19,5%
SKY LEASE I, INC.	2,8%	0,5%	5,7%
ATLAS AIR, INC.	-	-	1,1%
TRANSPORTES AÉREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S.A.	-	-	0,2%
Otras	1,0%	1,3%	-
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
IHH pre operación	4.842,6	5.181,0	4.222,5
IHH post operación	4.850,6	5.193,0	4.271,9
Δ IHH	8,0	12,0	49,4

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la notificante.

86. La participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en las rutas entre Argentina – Estados Unidos ascendería a 12,7% en 2024. El HHI muestra una pequeña variación de 49,4 puntos para el mismo año.
87. AMERICAN AIRLINES, INC. es el competidor con mayor participación de mercado, 60,8% en 2024.
88. Así, esta SCE considera que no hay posibilidad de que se generen daños a la competencia en este solapamiento ya que no resulta una amenaza real ni potencial a la competencia.

III.4.2.1.2. Estados Unidos – Argentina

89. La siguiente tabla muestra las participaciones de mercado de las empresas notificantes y de sus principales competidores en la ruta Estados Unidos – Argentina en base al total anual transportado en toneladas (tn.), 38.487 tn. en 2022, 43.800 tn. en 2023 y 44.653 tn. en 2024.

Tabla 13 | Participaciones de mercado por línea aérea en la ruta Estados Unidos – Argentina, según total de toneladas transportadas anualmente. Años 2022 – 2024

Aerolínea	2022	2023	2024
DELTA	2,6%	2,0%	4,0%
LATAM AIRLINES	14,7%	10,4%	9,7%
Participación conjunta DELTA + LATAM AIRLINES	17,3%	12,4%	13,7%
DHL AERO EXPRESO S.A.	0,3%	12,9%	23,4%
ATLAS AIR, INC.	25,4%	21,5%	22,4%
AMERICAN AIRLINES, INC	21,5%	14,3%	20,1%
UNITED AIRLINES, INC.	9,8%	7,6%	9,1%
FEDERAL EXPRESS CORPORATION	-	-	5,8%
SKY LEASE I, INC.	5,5%	0,7%	2,3%
TRANSPORTES AÉREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S.A.	7,2%	10,8%	2,1%
NORTHERN AIR CARGO, LLC.	-	-	0,6%
CARGOJET INC.	-	0,1%	0,5%
AIR CANADA	-	-	0,0%
KALITTA AIR, LLC.	13,0%	18,6%	0,0%
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.	0,0%	0,0%	0,0%
Otras	-	1,1%	-
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
IHH pre operación	1.677,5	1.467,4	1.690,2
IHH post operación	1.753,9	1.509,0	1.767,8
Δ IHH	76,4	41,6	77,6

Fuente: SCE en base a información de Direct Data Solutions (IATA) provista por la notificante.

90. La participación conjunta de DELTA y LATAM AIRLINES en las rutas entre Estados Unidos – Argentina ascendería a 13,7% en 2024. El HHI muestra una pequeña variación de 77,6 puntos para el mismo año.
91. DHL AERO EXPRESO S.A. es la empresa con mayor participación en el mercado, 23,4% en 2024 y junto a ATLAS AIR, INC. y AMERICAN AIRLINES, INC. concentran el 65,9% del mercado de transporte de carga en esta ruta.
92. Adicionalmente, las partes informaron que los clientes de LATAM AIRLINES son, en su mayoría, agencias de carga (*freight forwarders*), empresas especializadas en la organización y coordinación del transporte de mercancías para sus propios clientes. Las relaciones comerciales que se mantienen con estas agencias pueden ser de largo plazo o esporádicas, dependiendo del tipo de carga.

93. En lo que respecta a DELTA, indicaron que sus clientes son mayormente empresas de logística internacional que prestan servicios de transporte y distribución de mercaderías, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima. Y que, además, muchas de estas empresas ofrecen servicios de corretaje de aduana, gestión de inventarios y otras soluciones logísticas personalizadas para sus clientes. En cuanto a las relaciones comerciales con sus clientes, también pueden ser a largo plazo u ocasionales.
94. En consecuencia, esta SCE considera que no hay posibilidad de que se generen daños a la competencia en este solapamiento ya que no resulta una amenaza real ni potencial a la competencia en este mercado.

III.4.3. Conclusiones efectos horizontales

95. En virtud de todo lo hasta aquí analizado, esta SCE considera que la tercera adenda para la implementación del acuerdo de *joint venture* entre DELTA y LATAM AIRLINES para incorporar a la Argentina no tiene el potencial de generar un problema significativo en lo que refiere a la competencia, tanto en las rutas analizadas en los mercados de transporte aéreo internacional de pasajeros y de transporte aéreo internacional de carga.

III.5. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

96. Esta SCE también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en el Acuerdo.
97. La *Cláusula de No Competencia*, estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que ninguna de las partes —ni sus afiliadas— podrán, sin el previo consentimiento de la otra parte, operar rutas conjuntas o subcontratar la operación de rutas conjuntas ni adquirir el control o implementar acuerdos para el establecimiento de operaciones de aerolíneas certificadas por separado en rutas conjuntas, mientras esté vigente el acuerdo.
98. En este caso, y según se ha expuesto, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción, en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

99. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
100. Por ello, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS aconseja al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación notificada, que consiste en la incorporación de Argentina al acuerdo de *joint venture* entre DELTA AIR LINES, INC. y LATAM AIRLINES para la operación conjunta en determinadas rutas entre Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
101. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2032 - Dictamen SCE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.